

1500454-64.2021.8.26.0552

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário
Assunto: Decorrente de Violência Doméstica
Magistrado: LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL
Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... mensalmente. Já foi preso por roubo e por tráfico. Atualmente parou com tudo e passou a trabalhar lícitamente. Foi em um bar perto da casa dela, na frente, para pagar uma dívida pendente. Ela chamou os policiais. Foi ao bar, mesmo ciente da proibição da aproximação. Está arrependido. Nunca mais conversou com ela. Este dia foi a última vez que teve contato com ela. Já está em outro ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500454-64.2021.8.26.0552 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500454-64.2021.8.26.0552

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2350365/2021 - DEL.POL.LEME, 22133736 - DEL.POL.LEME, 7079/21/807 - DEL.POL.LEME, 2350365 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIO ROGÉRIO BARDILHO ALVARES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUCAS SEMAAN CAMPOS EZEQUIEL

Vistos.

MÁRCIO ROGÉRIO BARDILHO ALVARES foi denunciado porque, no dia 26 de dezembro de 2021, por volta das 21hh57min, na Rua Liberato Monezi, n. 306, Parque Bonsucesso, nesta cidade e comarca de Leme/SP, prevalecendo-se das relações domésticas, teria descumprido decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência à vítima Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira.

A denúncia foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (fls. 98).

O réu foi citado (fls. 124) e apresentou resposta à acusação (fls. 133).

Nesta audiência foram ouvidas a vítima, as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia, o reconhecimento dos maus antecedentes, da reincidência e da confissão do réu e a fixação de regime aberto. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição por insuficiência probatória.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 36/38), cópia dos autos da medida protetiva (fls. 39/40 e 96) e prova oral coligida aos autos.

A autoria é certa.

A vítima Maria Aparecida Rodrigues de Oliveira narrou, em solo policial (fl. 4) que "manteve um relacionamento por aproximadamente dois anos com o indiciado. Durante este período o indiciado sempre foi agressivo, mas a declarante nunca registrou os fatos. Na última semana a declarante foi agredida e acionou a polícia, quando o indiciado foi preso em flagrante. No dia seguinte o indiciado foi solto e a declarante recebeu a intimação de que havia sido deferida uma medida protetiva para que o indiciado não se aproximasse dela. No entanto, mesmo com a protetiva o indiciado continuou a passar defronte à casa da declarante, ia até sua residência para tentar conversar ou, ainda, amanhecia dormindo na esquina de sua casa. Nesta data, o indiciado novamente foi até sua casa e jogou uma nota de R\$20,00 dizendo que era para o filho da declarante pegar, mas ela não deixou. Depois disso, o indiciado permaneceu do outro lado da rua dizendo que reatariam o relacionamento porque ele a amava. A declarante acionou a polícia que o surpreendeu do outro lado da rua tomando cerveja."

A testemunha Willian D'César Faria, policial militar, discorreu, em juízo, que não se recorda de detalhes desta ocorrência, pois quase diariamente presta atendimentos de delitos de descumprimento de medidas de proteção da Lei Maria da Penha.

No mesmo sentido, o testemunho de Guilherme Zuffo Veneroso, policial militar, que, em juízo, também não se recordou dos fatos pelo volume de ocorrências desta natureza.

O réu disse, em juízo, que tem quatro filhos, com 10, 15, 18 e 20 anos de idade. Os menores estão sob cuidados de sua ex-sogra. Não tem filhos em comum com a vítima. Teve um relacionamento com Maria Aparecida por dois anos, terminando a relação no final do ano passado. Trabalha em um ferro velho de sua propriedade em sociedade com seu irmão. Auferir em média 3 mil reais mensalmente. Já foi preso por roubo e por tráfico. Atualmente parou com tudo e passou a trabalhar lícitamente. Foi em um bar perto da casa dela, na frente, para pagar uma dívida pendente. Ela chamou os policiais. Foi ao bar, mesmo ciente da proibição da aproximação. Está arrependido. Nunca mais conversou com ela. Este dia foi a última vez que teve contato com ela. Já está em outro relacionamento, seguindo sua vida.

Nesta toada, valorada a prova oral amealhada, nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime a ele imputado. A vítima, na fase policial, descreveu os fatos de maneira harmônica e minuciosa, afirmou que o réu, mesmo com a medida protetiva concedida, ia em sua residência para tentar manter contato, ainda que ele permaneceu próximo do local, do outro lado da rua; ligou para a polícia, que chegou ao local, e informou aos policiais onde o réu estava. Relato corroborado pelos testemunhos dos policiais militares que detiveram o réu no outro lado da rua da residência da vítima, conforme narrado às fls. 2/3.

Com efeito, não há que se falar em ausência de dolo certo que o réu foi devidamente intimado da medida protetiva (fls. 96) e, mesmo ciente, aproximou-se da vítima. Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo a dosimetria das penas.

Na primeira fase, observo que o réu ostenta antecedentes criminais (fls. 171/183 e 184/188), motivo pelo qual exaspero a pena-base em 1/6 e fixo a reprimenda em 03 meses e 15 dias de detenção.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência a qual se compensa com a atenuante da confissão espontânea.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Assim, torno em definitiva a pena de 03 meses e 15 dias de detenção.

Em que pese o réu ser reincidente e portador de Maus Antecedentes, a pena será resgatada em regime inicialmente aberto, na linha da manifestação ministerial e nos termos do artigo 33 do Código Penal.

O crime foi cometido nos termos da Lei 11.340/06, razão pela qual é incabível a substituição prevista no artigo 44 do CP. Ainda, deixo de aplicar a suspensão da pena, na forma do artigo 77 do Código Penal, uma vez que reincidente e portador de maus antecedentes.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória e CONDENO o réu MÁRCIO ROGÉRIO BARDILHO ALVARES, como incurso nas sanções do artigo 24-A da Lei 11.340/06, à pena de 03 meses e 15 dias de detenção, a ser resgatada no regime inicial aberto. Autorizo o recurso em liberdade.

Custas na forma da lei.

Expeçam-se os ofícios e certidões necessárias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Sentença publicada em audiência, saem as partes intimadas.

Leme, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA